

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יעקב אשר

פ/4964/25

הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה-2024

1. הוראות מיוחדות לבחירות הנדחות – הוראת שעה

לעניין הבחירות כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965¹ (להלן – חוק הבחירות) וכמשמעותן לפי פקודת המועצות המקומיות², שיתקיימו ביום כ' בשבט התשפ"ה (18 בפברואר 2025) (להלן – הבחירות הנדחות) יחולו הוראות אלה:

(א) יום הבחירות הנדחות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות במועד האמור, וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם; הוראות סעיף 97 לחוק הבחירות יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

(ב) פרק ח' לחוק הבחירות יחול לעניין הבחירות הנדחות, בשינויים המחויבים, ואולם לעניין סעיף 80 לחוק האמור יקראו את הסעיף כך:

(1) בסעיף קטן (א), במקום "72 שעות" יבוא "192 שעות";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "שהם חיילים בשירות חובה אשר דרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון" יבוא "שתורכב מאחד או יותר מאלה: חייל בשירות חובה אשר דרגתו אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון, חייל בשירות קבע אשר דרגתו אינה גבוהה מדרגת רב-סמל ראשון או חייל בשירות מילואים שדרגתו אינה גבוהה מדרגת רב-סמל מתקדם";

(ג) (1) תושב המפונה מביתו רשאי להצביע בבחירות הנדחות בקלפיות מיוחדות במקומות שיקבע השר, ובלבד שיקבע שני מקומות קלפי לפחות בכל נפה כמשמעותה לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948³;

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

³ ע"ר 1948, עמ' 1.

(2) לכל קלפי מיוחדת לתושבים מפונים תמונה ועדת קלפי בת שני חברים שהם עובדי המדינה וכן ימונה מזכיר ועדת קלפי; ואולם, המפקח הארצי על הבחירות רשאי לקבוע כי ועדת הקלפי תורכב מחבר אחד שהוא עובד המדינה וחבר אחד הכשיר להיות מזכיר, וימנה לה מזכיר; אחד מחברי ועדת הקלפי שמונה כאמור יהיה היושב ראש.

(3) השר יקבע הוראות בכל הנוגע לבחירות תושבים מפונים; שעות ההצבעה במקום קלפי כאמור בפרק זה יהיו כפי שיורה השר, ובלבד שההצבעה לא תחל יותר משעה אחת לפני פתיחת ההצבעה כאמור בסעיף 55 לחוק הבחירות ולא תסתיים אחרי שעת סיום ההצבעה כאמור באותו סעיף.

(4) הוראות סעיפים 61א ו-82 עד 84 לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים, על הצבעה בקלפיות לתושבים מפונים.

תיקון חוק מיסוי 2. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' 9 – הוראת שעה), תשלומים בתקופת בחירות (תיקון מס' 9 – הוראת שעה) התשפ"ג–2023⁴, בסעיף 1, במקום "לשנה" יבוא "לשנתיים".

דברי הסבר

בהתאם לסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965, ולסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד–1994, הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות היו צפויות להיערך ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023), אולם על רקע מצב המלחמה שבו מצויה מדינת ישראל מחודש אוקטובר 2023 והקשיים המשמעותיים הנובעים מקיום מערכת בחירות במהלך תקופה זו, הוחלט לדחות את הבחירות הכלליות ברשויות המקומיות לחודש פברואר 2024. עם זאת, בחלק מהרשויות המקומיות בצפון ובדרום נדחו הבחירות הכלליות בחודשים נוספים לחודש נובמבר 2024. לאחרונה קבע שר הפנים, בצו, כי הבחירות ברשויות המקומיות בצפון בהן לא נערכו הבחירות במועד המקורי יידחו שוב, לחודש פברואר 2025, בשל מצב המלחמה בצפון.

לאור הנסיבות החריגות ביותר בהן נדחו הבחירות האמורות ובשל מספר הרשויות המקומיות והישובים הנכללים בהן, יש לראות בבחירות אלה כחלק מן הבחירות הכלליות שנערכו ברוב הרשויות המקומיות בחודש פברואר האחרון, ולא כבחירות מיוחדות "רגילות" ברשות מקומית ספציפית, ועל כן מוצע להסדיר מספר נושאים שהם קריטיים להבטחת מימוש מיטבי של הזכות לבחור ולהיבחר ושמירה על עקרונות השוויון בבחירות.

ראשית, מוצע לקבוע את המועד החדש ליום הבחירות הנדחות ברשויות אלה כיום שבתון, כפי שמתקיים ביום הבחירות הכלליות. דווקא בנסיבות בהן תושבים רבים אינם מתגוררים ביישובים להם הם מצביעים, ישנה חשיבות רבה אף יותר לקיומו של יום השבתון.

⁴ ס"ח התשפ"ג, עמ' 632.

בהמשך, מוצעת קביעת החובה להצבת קלפיות להצבעת חיילים בצה"ל – כפי שמתקיים בבחירות הכלליות, על מנת שאלפי חיילים בשירות סדיר ובמילואים יוכלו לממש את זכותם הבסיסית להצביע בבחירות אלה.

עוד מוצע לקבוע חובה להצבת קלפיות להצבעה במעטפות כפולות בריכוזים שונים בארץ, מחוץ לתחומי הרשויות המקומיות בהן נערכות הבחירות, באופן שיאפשר לכל התושבים המפונים לממש את זכותם לבחור באופן היעיל והנכון ביותר.

לבסוף, מוצע להשוות את שיעור המס לעניין העובדים המועסקים בתקופת הבחירות לשיעור המס שנקבע כהוראת שעה בבחירות האחרונות, זאת באמצעות הארכת תוקפה של הוראת השעה האמורה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)